

[별표 4]

평가 및 등급결정에 관한 전문가의 자문(제10조제2항 관련)

1. 자문단의 구성 등

가. 농림축산식품부장관은 계열화사업자의 평가 및 등급결정 업무의 효율적 추진과 투명성 제고를 위하여 계열화사업 및 평가업무 대한 학식 및 경험 등이 풍부한 전문가로 자문단을 구성할 수 있다.

나. 가목의 자문단을 구성하는 경우 다음 각 호의 사람으로 단장 1명을 포함한 10명 이내의 자문위원으로 구성한다.

- 1) 공공기관의 직에 있거나 있었던 사람으로서 공정거래 또는 평가업무분야에 경험 또는 지식이 있는 사람
- 2) 판사·검사·변호사·회계사의 자격이 있는 사람
- 3) 법률·경제·경영·축산관련 분야 학문을 전공하고 대학이나 공인된 연구기관에서 7년 이상 부교수 이상 또는 이에 상당하는 직에 있거나 있었던 사람
- 4) 「소비자기본법」 제2조제3호에 따른 소비자단체의 장이 추천하는 사람
- 5) 축산 관련업계의 전문가 등

다. 단장은 위원 중에서 호선하고, 단장은 회의에 관한 사무를 총괄하며, 자문단을 대표한다.

라. 자문위원은 비상임으로 한다.

마. 자문단은 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 의결이 필요한 경우 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

바. 단장은 평가기관의 평가결과와 관련하여 필요하다고 인정되는 경우 평가기관의 임직원을 회의에 출석하게 하여 그 의견을 들을 수 있다.

사. 자문단의 소집, 보고, 기록 등 제반업무를 수행하기 위하여 평가기관의 평가업무 소관부서 담당직원을 간사로 둔다.

2. 자문단의 운영 등

가. 농림축산식품부장관은 평가기관의 평가 결과보고서가 제출되면 단장에게 자문단의 회의 개최를 요청한다. 이 경우 단장은 요청이 있는 날로부터 10일 이내에 자문회의를 개최해야 한다.

나. 자문단은 농림축산식품부장관의 자문하는 사항에 대하여 신의와 성실에 따라 자문해야 한다.

다. 자문위원은 공정한 자문이 어려운 사정이 있는 경우 단장의 허가를 받아 그 직무를 회피하거나 기피할 수 있다.

라. 자문위원은 등급결정 과정에서 취득한 계열화사업자의 경영 및 영업 등에 관한 정보를 제3자에게 제공하거나 자문 이외의 목적으로 이용하여서는 아니 되며, 별지 제2호서식에 따른 서약서를 제출해야 한다.